ZAKON

O KONCESIJAMA

("Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 5/2004, 7/2005, 6/2011, 1/2013, 11/2014, 12/2016, 14/2017 i 10/2018)

I - OPĆE ODREDBE

Članak 1

Ovim zakonom uređuju se: predmet, način i uvjeti pod kojima se domaćim i stranim pravnim osobama mogu dodjeljivati koncesije za osiguranje infrastrukture i usluga, te eksploatacija prirodnih resursa, financiranje, projektiranje, izgradnju, obnovu, održavanje i/ili rukovođenje radom, te infrastrukture i svih za nju vezanih objekata i uređaja u oblastima koje su u nadležnosti Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), nadležnosti za dodjelu koncesija, osnivanje Povjerenstva za koncesije Kantona, tenderski postupak, sadržaj ugovora o koncesiji, prestanak ugovora o koncesiji, prava i obveze koncesionara, rješavanje sporova i druga pitanja od značaja za dodjelu koncesije na području Kantona.

Cilj Zakona

Članak 2

Cilj ovog zakona je da stvori transparentan, nediskriminatoran i jasan pravni okvir za utvrđivanje uvjeta pod kojima se domaćim i stranim pravnim osobama mogu dodjeljivati koncesije u Kantonu i stimuliranje ulaganja stranog kapitala u oblastima iz članka 1. ovog zakona.

Predmet koncesije

Članak 3

Predmet koncesije, prema odredbama ovog zakona, jeste:

(1) korištenje vodotoka i drugih voda na području Kantona;

(2) izgradnja hidroenergetskih objekata snage ispod 5 MW;

(3) izgradnja i korištenje ili korištenje hidroakumulacija na području Kantona;

(4) istraživanje i/ili korištenje energetskih ili drugih mineralnih sirovina uključujući sve vrste soli i solnih voda utvrđenih posebnim zakonom;

(5) istraživanje i/ili korištenje sirove nafte i zemnog gasa;

(6) istraživanje i/ili korištenje nemetalnih i metalnih mineralnih sirovina, uključujući sve sekundarne mineralne sirovine utvrđene posebnim zakonom;

(7) privredno lovstvo i privredni ribolov na području Kantona;

(8) javni linijski prijevoz osoba na kantonalnim linijama;

(9) korištenje ljekovitih termalnih i mineralnih voda;

(10) hidromelioracioni sustavi i sustavi za vađenje materijala iz vodotoka i vodnih površina;

(11) korištenje poljoprivrednog zemljišta koje nije predmet restitucije;

(12) hoteli i ostali turistički objekti;

(13) prostori za šport i rekreaciju;

(14) komunalne djelatnosti i druge javne službe, kao i izgradnja, održavanje i korištenje komunalnih objekata, ako drugačije nije utvrđeno posebnim zakonom;

(15) upravljanje i prerada otpada, osim otpada koji je obuhvaćen komunalnom djelatnošću, uz primjenu

"čiste tehnologije";

tač. 16) i 17) *(brisano)*.

Član 4

Poseban oblik koncesije, u smislu ovog zakona, su koncesije koje se dodjeljuju za provođenje ugovora o javnoprivatnom partnerstvu (u daljem tekstu: ugovor o JPP-u) zaključenog u skladu sa kantonalnim propisima kojima se uređuje javno-privatno partnerstvo.

Članak 4a

Zabranjeno je korištenje predmeta koncesija utvrđenih ovim zakonom bez zaključenog ugovora o koncesiji, ukoliko drugim zakonom nije drugačije utvrđeno.

Definicije

Članak 5

Pojmovi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

"Koncesor" - nadležna ministarstva ili drugi organ vlasti Kantona koji odredi Vlada Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Vlada Kantona) koji sukladno ovom zakonu preduzima aktivnosti do dodjele koncesije i u ime Vlade Kantona potpisuje ugovor o koncesiji;

"Koncesionar" - pravna osoba osnovana sukladno posebnim zakonima Federacije Bosne i Hercegovine u vlasništvu domaće i/ili strane pravne osobe kojoj se dodjeljuje koncesija i koja izvršava ugovor o koncesiji sukladno ovom zakonu;

"Koncesija" - pravo korištenja prirodnog bogatstva ili dobra, ili pravo na obavljanje određenih djelatnosti na području Kantona koje domaćoj ili stranoj pravnoj osobi ustupa nadležni kantonalni organ, pod uvjetima utvrđenim ovim zakonom i drugim propisima, uz odgovarajuću naknadu.

Nadležnost za dodjelu koncesije

Članak 6

Odluku o pristupanju dodjeli koncesije za određeno dobro kao i određivanju koncesora donosi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministra.

Prije donošenja odluke o pristupanju dodjeli koncesije iz članka 3. točki 8., 11., 12., 13. i 14. ovog zakona, Vlada Kantona će tražiti suglasnost općinskog vijeća na čijem se području nalazi predmet koncesije.

Zahtjev za provedbu postupka davanja koncesije može podnijeti svaka domaća ili strana pravna osoba putem nadležnog ministarstva.

II - INSTITUCIONALNA STRUKTURA

Osnivanje i opće funkcije Povjerenstva

Članak 7

Ovim zakonom osniva se Povjerenstvo za koncesije Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Povjerenstvo), kao regulatorno tijelo koje obavlja funkcije i vrši ovlaštenja u svezi s dodjelom koncesija koje su u nadležnosti Kantona, i u svom radu se zalaže za zadovoljavanje javnih potreba i gospodarski razvoj putem uključivanja privatnog sektora u financiranje, projektiranje, izgradnju, obnovu, održavanje i/ili rukovođenje radom infrastrukture i za nju vezanih objekata i uređaja, usluga i eksploataciju prirodnih resursa i objekata koji služe njihovom iskorištavanju, vodeći računa o zaštiti gospodarskih i društvenih interesa, zaštiti okoliša, kao i pravičnom odnosu prema privatnom sektoru.

Sjedište Povjerenstva je u Tuzli.

Povjerenstvo može održavati sjednice i izvan sjedišta.

Član 7a

Komisija ima pečat okruglog oblika priječnika 50 mm sa sljedećim tekstom: Bosna i Hercegovina,

Federacija Bosne i Hercegovine, Tuzlanski kanton, Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona, Tuzla, sve ispisano latinicom na bosanskom i hrvatskom jeziku i ćirilicom na srpskom jeziku, u koncentričnim krugovima oko grba Kantona, koji se nalazi u sredini pečata.

Pored pečata iz stava 1. ovog člana, Komisija ima, za posebne potrebe, pečat istog sadržaja i teksta priječnika 25 mm.

Sastav Povjerenstva

Članak 8

Povjerenstvo se sastoji od 7 članova, državljana Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH) sa prebivalištem na području Kantona, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika od kojih su pet stalni članovi, a dva člana se kooptiraju iz općine na čijem se području nalazi predmet koncesije.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Povjerenstva ne mogu biti pripadnici istog konstitutivnog naroda.

Imenovanje i podobnost članova Povjerenstva

Članak 9

Pet stalnih članova Povjerenstva imenuje Skupština Kantona, na prijedlog Vlade Kantona iz reda istaknutih stručnjaka u oblasti prava, ekonomije i inžinjerstva, a dva člana kooptira Vlada Kantona na prijedlog općinskog vijeća na čijem se području nalazi predmet koncesije za koji je potrebna suglasnost iz članka 6. stavak 2. ovog zakona.

Imenovanje Povjerenstva u prvom sazivu obavit će se u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovog zakona.

Predsjednika i zamjenika predsjednika iz reda članova Povjerenstva imenuje Skupština Kantona.

Osoba koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv imovine, gospodarstva, ustavnog poretka, zlouporabe službene i druge odgovorne dužnosti, ne može biti imenovana za člana Povjerenstva.

Član Povjerenstva ne smije imati izravnih ili neizravnih interesa u bilo kojoj aktivnosti koji bi doveli do sukoba osobnih interesa s njegovim službenim dužnostima.

Član Povjerenstva ne smije biti angažiran na drugom poslu, obavljati bilo koju drugu funkciju, niti smije obavljati političke funkcije.

Mjerila za izbor i imenovanje članova Povjerenstva moraju biti sukladna zakonu.

Trajanje mandata

Članak 10

Članovi Povjerenstva imenuju se na period od pet godina i mogu biti imenovani na još jedan mandatni period.

Ukoliko mjesto člana Povjerenstva ostane upražnjeno prije isteka mandata, na preostali period do isteka mandata, Skupština Kantona na prijedlog Vlade Kantona imenuje novog člana.

Upošljavanje, rad i naknada uposlenih

Članak 11

Predsjednik Povjerenstva koordinira rad Povjerenstva i odgovoran je za rad uposlenih.

Povjerenstvo ima tajnika Povjerenstva.

Tajnik Povjerenstva i ostali uposleni koji obavljaju poslove za Povjerenstvo, upošljavaju se na način i pod uvjetima utvrđenim Zakonom i Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji Povjerenstva. Pravilnikom o plaćama i drugim naknadama po osnovu uposlenosti propisuju se mjerila za određivanje visine plaće i drugih naknada.

Vlada Kantona utvrđuje visinu plaće i drugih naknada po temelju uposlenosti koje pripadaju predsjedniku, zamjeniku predsjednika i ostalim članovima Povjerenstva.

Nadležnost Povjerenstva

Članak 12

U nadležnosti Povjerenstva je:

- praćenje cjelokupnog rada koncesionara u cilju osiguranja snabdijevanja uslugama potrošača na adekvatan način, a kojima se pri tome naplaćuje odgovarajući iznos naknade;

- odobravanje rokova i uvjeta standardnog ugovora o pružanju usluga potrošačima;

- razmatranje primjedbi potrošača u svezi s iznosom naknade ili uvjetima za snabdijevanje uslugama od koncesionara;

- odlučivanje o svakom podnesenom zahtjevu ili zahtjevu za revizijom, podnesenim sukladno ovom zakonu;

- sudjelovanje u radu sa specijalnim zajedničkim povjerenstvom sukladno zakonu;

- provedba procedure po tenderskom postupku.

Ostale dužnosti i funkcije Povjerenstva

Članak 13

Povjerenstvo priprema Dokument o politici dodjele koncesija (u daljem tekstu: Dokument o politici) sukladno verificiranoj strategiji razvoja Kantona, razvojnim dokumentima općina i drugim razvojnim dokumentima, u kojem se, između ostalog, daje opis i utvrđuju gospodarski sektori i industrijske oblasti koje se mogu delegirati ili dodijeliti domaćim i stranim pravnim osobama, vodeći računa o zaštiti javnog interesa. Dokument o politici podnosi se Vladi Kantona, o kojem se Vlada Kantona izjašnjava u roku od 30 dana od dana prijama. Na usvojeni Dokument o politici od strane Vlade Kantona, Skupština Kantona daje suglasnost.

Dokument o politici objavljuje se u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Povjerenstvo prati izvršenje Dokumenta o politici i o tome podnosi godišnje izvješće Vladi Kantona.

Povjerenstvo na vlastitu inicijativu ili na zahtjev bilo koje zainteresirane osobe, može formulirati opće principe i/ili zahtijevati provedbu konkretnih propisa koji reguliraju određenu gospodarsku ili industrijsku oblast.

Povjerenstvo obavještava ministra o svakom pitanju koje ministar podnese Povjerenstvu, a na vlastitu inicijativu može obavijestiti ministra o bilo kojem pitanju iz svoje nadležnosti.

Ako se zainteresirane strane usuglase, Povjerenstvo može vršiti arbitražu u svakom sporu koji nastane između ugovornih strana a može djelovati i kao posrednik, na zahtjev zainteresiranih strana.

Nakon što zainteresirana strana podnese zahtjev, Povjerenstvo donosi odluku u cilju zaštite prava zainteresiranih strana.

Povjerenstvo surađuje sa drugim tijelima osnovanim po zakonu Federacije i Kantona.

Ukoliko postoji potreba zaštite javnog interesa, Povjerenstvo može predložiti Vladi Kantona da nadoknadi troškove sudjelovanja eksperata na javnim raspravama.

Koncesionar plaća naknadu za ukupne ili djelimične troškove koji nastanu zbog razmatranja bilo kog pitanja dostavljenog Povjerenstvu ili troškove nastale pri provedbi odluka ili naredbi Povjerenstva sukladno odluci Vlade Kantona.

Sredstva za rad Povjerenstva

Članak 14

Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u Proračunu Kantona.

Korištenje sredstava od Povjerenstva podliježe reviziji koju obavlja nadležno tijelo za reviziju financijskog poslovanja institucija Kantona.

Povjerenstvo priprema godišnje finansijsko izvješće i uključuje ga u izvješće o radu u prethodnoj fiskalnoj godini i dostavlja ga Skupštini Kantona putem Vlade Kantona.

Odluke Povjerenstva

Članak 15

Na rad i odlučivanje Povjerenstva primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku.

Protiv odluke Povjerenstva, kao i nakon preispitivanja odluke po zahtjevu, nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.

Ovjerenu kopiju odluke Povjerenstvo bez odlaganja dostavlja sudionicima i nadležnom ministarstvu, a po zahtjevu ministra i kopije drugih dokumenata.

Odluke Povjerenstva objavljuju se u "Službenim novinama Tuzlanskog Kantona".

Svi dokumenti koje potpiše predsjednik ili osoba koju predsjednik ovlasti su autentični.

Obveza podnošenja izvješća

Članak 16

Povjerenstvo podnosi izvješće o svom radu u prethodnoj fiskalnoj godini Vladi Kantona najkasnije do 31. svibnja tekuće godine.

Izvješće sadrži podatke o podnesenim zahtjevima, odnosno zahtjevima za reviziju, odluke Povjerenstva i broj, vrstu i odgovore na upite koje je Povjerenstvo razmatralo, kao i sve druge relevantne informacije u svezi s radom Povjerenstva.

Vlada Kantona, nakon razmatranja, izvješće dostavlja Skupštini Kantona u roku od 30 dana od dana prijama izvješća radi usvajanja.

Izvješće se objavljuje u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Javne rasprave

Članak 17

Povjerenstvo će održati javnu raspravu o bilo kom pitanju iz svoje nadležnosti, ukoliko je to u javnom interesu.

Prije održavanja javne rasprave, Povjerenstvo izdaje naputke u pisanom obliku u kojima se utvrđuje nadnevak za podnošenje svih potrebnih dokumenata i informacija, nadnevak rasprave i daje sve druge informacije koje smatra neophodnim.

Povjerenstvo može zahtijevati od sudionika da svoja mišljenja i dokaze dostavljaju u pisanoj formi.

Povjerenstvo može da zabrani ili ograniči iznošenje, objavljivanje ili davanje u javnost svih informacija ili dokumenata ukoliko to zahtijeva karakter tog dokumenta ili je to u cilju zaštite javnog interesa.

Preispitivanje odluka Povjerenstva

Članak 18

Na temelju zahtjeva za preispitivanje odluka Povjerenstva, podnesenog u roku od 60 dana od dana donošenja odluke, ili po službenoj dužnosti, Povjerenstvo može nakon preispitivanja odluke, istu preinačiti ili poništiti u slučajevima:

- ako je utvrđena nova činjenica koja bi utjecala na donošenje drugačije odluke da je bila poznata u vrijeme donošenja odluke i

- ako zainteresirana strana nije bila u mogućnosti da se iz opravdanih razloga izjasni o odluci.

Povjerenstvo može ispraviti odluku ako u njoj postoji greška u pisanju ili računu ili bilo koja tehnička greška na svoju inicijativu ili na zahtjev zainteresirane strane.

Povjerenstvo ili bilo koja od zainteresiranih osoba može pohraniti jedan ovjeren primjerak odluke ili naloga koji je donesen sukladno ovom zakonu u pisarnici nadležnog suda, gdje je koncesionar registriran.

Pohranjena odluka ili nalog ima istu snagu i djejstvo kao i odluka nadležnog suda gdje je koncesionar registriran sukladno zakonu.

Pravila Povjerenstva

Članak 19

Povjerenstvo, uz suglasnost Vlade Kantona, utvrđuje pravila o:

- postupku podnošenja zahtjeva, izlaganja i prigovora Povjerenstvu, vođenju rasprava pred Povjerenstvom i o drugim pitanjima vezanim za rad Povjerenstva;

- sjednicama i broju članova Povjerenstva koji će razmatrati zahtjev;

- koncentraciji vlasništva i mjerama čiji je cilj da se omogući rast konkurencije u određenom sektoru, ako ovo pitanje nije regulirano drugim propisima;

- načinu rješavanja sporova;

- unutarnjem ustrojstvu i o načinu utvrđivanja mjerila za utvrđivanje naknade i

- utvrđivanju naknada.

Pravila se objavljuju u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Nadzor i provjera rada koncesionara

Članak 20

Nadzor, provjeru rada koncesionara i praćenje izvršenja koncesionog ugovora vrši Povjerenstvo.

Povjerenstvo može, kada to zahtijevaju razlozi stručnosti, ovlastiti drugu osobu da obavlja nadzor iz stavka 1. ovog članka.

Ovlaštena osoba iz stavka 2. ovog članka može:

- stupiti u objekt ili imovinu koncesionara u bilo koje primjereno vrijeme,

- zahtijevati dostavljanje bilo kojeg podatka ili dokumenta koji je neophodan u obavljanju povjerenog mu nadzora.

Koncesionar ne smije ometati rad Povjerenstva niti ovlaštene osobe.

Ministarstvo financija Tuzlanskog kantona prati izvršenje koncesionih ugovora u pogledu plaćanja naknada za koncesije.

Inspekcijski nadzor nad provođenjem ovog zakona kao i radom koncesionara vrši nadležni inspektor.

III - TENDERSKI POSTUPAK

Odobravanje koncesionog projekta

Članak 21

Prije javnog pozivanja potencijalnih ponuđača, koncesor izrađuje Studiju tehnoekonomske opravdanosti za svaki projekat koji je predviđen za davanje na koncesiju. Studija tehnoekonomske opravdanosti dostavlja se Povjerenstvu na razmatranje i odobravanje.

Povjerenstvo u roku od mjesec dana od dana prijama studije obavještava nadležno ministarstvo o tome da li je projekat odobren.

Prilikom donošenja odluke, Povjerenstvo uzima u obzir slijedeće:

- da li se projekat uklapa u ciljeve utvrđene u Dokumentu o politici;

- utjecaj projekta na davanje usluga korisnicima;

- utjecaj projekta na naknadu koja se naplaćuje korisnicima;

- sveukupna društvena efikasnost projekta;

- utjecaj projekta na okoliš.

Ukoliko ne odobri projekat, Povjerenstvo može dati prijedlog ili preporuku koji bi projekat učinili prihvatljivim.

Nakon odobravanja projekta, koncesor raspisuje tender i poziva osobe koje su prethodno ispunile potrebne uvjete. Pozivi na tender šalju se na što veći broj adresa, objavljuju u sredstvima javnog informiranja i internetu, a ako Povjerenstvo to zatraži, poslat će se i međunarodni javni poziv.

Poziv na tender

Članak 22

Poziv na tender sadrži:

(1) opis projekta;

(2) definiciju ekonomskih, pravnih uvjeta i zahtjeva koji se odnose na projekat;

(3) principe i metode izračunavanja naknade;

(4) iznos naknade za koncesiju i naknade i pristojbe za sudjelovanje na tenderu;

(5) opis sredstava i imovine koja se daje na raspolaganje koncesionaru;

(6) kriterije za ocjenjivanje ponuda i dodjeljivanje koncesije zasnovane na jasnim i transparentnim principima nediskriminacije;

(7) rok za dostavljanje ponuda;

(8) nacrt ugovora o koncesiji;

(9) spisak potrebnih dozvola i odobrenja i drugih ovlaštenja;

(10) poreske olakšice koje su vezane za projekat, ako postoje.

U slučaju da koncesor nije izradio studiju o tehno-ekonomskoj opravdanosti, Povjerenstvo može zahtijevati da javni poziv uključuje obvezu ponuđača da izradi studiju o tehno-ekonomskoj opravdanosti u sklopu koje će biti sadržane sve relevantne društvene efikasnosti projekta. Studija o tehnoekonomskoj opravdanosti razmatra se pri procjeni mjerila na temelju kojih se obavlja dodjela koncesije.

Članak 23

Koncesor podnosi Povjerenstvu poziv na tender i prateću dokumentaciju na razmatranje i odobravanje.

U roku od 21 dana od dana prijama poziva na tender, Povjerenstvo obavještava koncesora o tome da li je poziv odobren.

Prigodom razmatranja poziva na tender, Povjerenstvo vodi računa o svim bitnim elementima uključujući i:

- da li se mjerila za ocjenjivanje, postupak i izbor najuspješnije ponude na zadovoljavajući način temelje na jasnim i transparentnim principima nediskriminacije;

- da li poziv na tender u suštinskom smislu odstupa od studije o tehnoekonomskoj opravdanosti koju je odobrilo Povjerenstvo.

Povjerenstvo može dati preporuke u svezi svakog podnesenog poziva koje su obvezujuće.

Dodjela koncesije

Članak 24

Vlada Kantona, na prijedlog Povjerenstva, donosi odluku o dodjeli koncesije najpovoljnijem ponuđaču koji je ispunio i zadovoljio sve kriterije utvrđene u tenderu.

O dodjeli koncesije najpovoljnijem ponuđaču u što kraćem roku obavještava se Povjerenstvo.

Povjerenstvu se dostavljaju kopije ugovora o koncesiji i sva projektna dokumentacija u izvršnom obliku.

Članak 25

Odluka o dodjeli koncesije sadrži naročito:

- predmet koncesije;

- naziv koncesionara;

- ministarstvo koje će u ime Vlade Kantona zaključiti ugovor o koncesiji i

- rok za zaključenje ugovora o koncesiji.

Samoinicijativna ponuda

Članak 26

U slučaju da ponuđač resornom ministarstvu podnese prijedlog za koncesiju za koju nije raspisan javni tender, ministarstvo procjenjuje da li postoji javni interes za tu koncesiju.

Pri procjeni prijedloga iz stavka 1. ovog članka uzima se u obzir naročito:

- da projekat koji je predmet predložene koncesije može biti ostvaren samo u slučaju ako se koristi proces, projektiranje, metodologija ili koncept inžinjeringa na koje ponuđač polaže isključiva prava;

- žurnost pružanja usluga ili postojanja infrastrukture za javnu uporabu.

Ministarstvo podnosi zahtjev Povjerenstvu za dobivanje ovlaštenja za pregovore sa ponuđačem, ukoliko ocijeni da postoji javni interes za koncesiju.

Povjerenstvo u što kraćem roku obavještava ministarstvo o tome da li odobrava davanje ovlaštenja.

U ovlaštenju koje Povjerenstvo daje, može biti propisano pravo Povjerenstva da vrši praćenje procesa i/ili izvrši pregled dokumentacije.

Ministarstvo ne može zaključiti ugovor o koncesiji na temelju samoinicijativne ponude ukoliko ne dobije ovlaštenje od Povjerenstva i, u tom slučaju, koncesija se dodjeljuje sukladno postupku propisanom ovim zakonom.

U slučaju da za isti predmet koncesije, prije donošenja odluke o pristupanju postupku dodjele koncesije, prijedlog za dodjelu koncesije dostave i drugi zainteresirani ponuđači, njihovi zahtjevi se ne mogu uzeti u razmatranje.

Ukoliko se ne zaključi ugovor o dodjeli koncesije na temelju samoinicijativne ponude prvog podnositelja, provodit će se postupak dodjele koncesije putem javnog poziva.

Dodjela koncesije za provođenje ugovora o JPP-u

Član 26a

Koncesija za potrebe provođenja projekta JPP-a dodjeljuje se na zahtjev privatnog partnera koji je sa javnim partnerom potpisao ugovor o JPP-u na osnovu kantonalnih propisa iz oblasti JPP-a.

Zahtjev za dodjelu koncesije iz stava 1. ovog člana podnosi se resornom ministarstvu najkasnije u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora o JPP-u.

Zahtjev za dodjelu koncesije iz stava 1. ovog člana mora sadržavati najmanje sledeće:

a) naziv podnosioca zahtjeva, adresu, telefonski broj, broj telefaksa, adresu elektronske pošte podnosioca zahtjeva, ID broj ugovora o JPP-u iz Registra ugovora o JPP;

b) vrstu i predmet koncesije;

c) prirodu i obim djelatnosti koncesije;

d) mjesto, odnosno područje obavljanja djelatnosti koncesije;

e) rok na koji se zahtijeva dodjela koncesije;

f) obrazloženje razloga za podnošenje zahtjeva, pravne, tehničke i finansijske specifikacije predmeta koncesije;

g) ponudu odgovarajuće garancije za provedbu ugovora o koncesiji;

h) ponuđenu naknadu za koncesiju.

Na prijedlog resornog ministarstva, Vlada Kantona donosi odluku o dodjeli koncesije ako su kumulativno ispunjeni sledeći uslovi:

a) dostavljena je sva dokumentacija navedena u stavu 3. ovog člana;

b) podnosilac zahtjeva ponudio je odgovarajuće garancije;

c) ponuđena naknada za koncesiju viša je od minimalne naknade za koncesiju koja je utvrđena posebnim propisima.

Koncesiona naknada za koncesiju iz stava 1. ovog člana se obračunava i naplaćuje u skladu sa ovim zakonom.

Ugovor o dodjeli koncesije iz stava 1. ovog člana potpisuje se u skladu sa ovim zakonom, a u roku koji u pravilu ne može biti duži od 60 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva.

IV - UGOVOR O KONCESIJI

Sadržaj ugovora o koncesiji

Članak 27

Ugovor o koncesiji sadrži:

1. ugovorne strane;

2. prava i obveze ugovornih strana, uključujući i obvezu pružanja sigurne usluge korisnicima po najnižim cijenama s obzirom na okolnosti;

3. visinu naknade za koncesiju i osiguravanje bankovne garancije u periodu trajanja ugovora o koncesiji, prihvatljive za koncesora;

4. radnje vezane za dobivanje potrebnih ovlaštenja za provedbu aktivnosti sukladno ugovoru o koncesiji;

5. uvjete investiranja;

6. olakšice i korištenje zemljišta;

7. sredstva i imovinu koju na raspolaganje daje Vlada Kantona;

8. uvjete, način i vrijeme korištenja predmeta koncesije;

9. obveze koncesionara u oblasti zaštite okoliša;

10. postupanje koncesionara sa predmetima nađenim tijekom korištenja predmeta koncesije, a koji predstavljaju vrijednost prirodnog, historijskog i/ili historijsko-kulturnog i/ili graditeljskog naslijeđa;

11. postupanje koncesionara u slučaju kada bi daljnja primjena tehnika i tehnologija u korištenju predmeta koncesije ugrožavala nalazište, odnosno vrijednost i cjelinu predmeta koji predstavljaju vrijednost prirodnog, historijskog i/ili historijsko-kulturnog i/ili graditeljskog naslijeđa;

12. obvezu revitalizacije obnovljivog prirodnog bogatstva, odnosno rekultivacije neobnovljivog prirodnog bogatstva;

13. uvjete za obnavljanje ugovora;

14. sankcije i naknade za neispunjavanje obveza ugovornih strana;

15. raskid ugovora i postupak u slučaju raskida ugovora prije nadnevka utvrđenog ugovorom;

16. način rješavanja sporova, uključujući međunarodnu arbitražu, ako se ugovorne strane o tome dogovore;

17. mjere za omogućavanje financiranja projekta;

18. određivanje i usklađivanje tarifa;

19. opis događaja koji se smatraju višom silom i

20. ostale elemente bitne za predmet koncesije.

Ugovor o koncesiji zaključuje se na određeni period koji ne može biti duži od 30 godina. Ako se pojave iznimne okolnosti koje zahtijevaju ulaganja za koja je potreban duži vremenski period, ugovoreni rok se može produžiti, ali ne može biti duži od 50 godina. Ugovor o koncesiji može se obnoviti za period koji ne može biti duži od polovine prvobitno ugovorenog roka.

Ugovor o koncesiji ne može se prenijeti na drugog koncesionara bez prethodne suglasnosti Vlade Kantona. U slučaju da koncesionar nije ispunio preuzetu obvezu prema međunarodnoj financijskoj instituciji čiji je član BiH, ugovor o koncesiji može se prenijeti na odnosnu instituciju bez suglasnosti Povjerenstva. Prilikom razmatranja zahtjeva za suglasnost, Povjerenstvo uzima u obzir:

(1) financijsko stanje predloženog novog koncesionara;

(2) stručnost i sposobnost novog predloženog koncesionara da pruža usluge i izvršava svoje obveze iz ugovora o koncesiji i

(3) utjecaj koji će dodijeljena koncesija imati na koncentraciju vlasništva u određenom sektoru djelatnosti.

Novi koncesionar preuzima prava i obveze prethodnog koncesionara.

Ugovor o koncesiji zaključuje se i provodi sukladno propisima u Federaciji.

Registar koncesija

Članak 27a

Ugovori o koncesiji se upisuju u jedinstveni registar koncesija koji vodi Povjerenstvo.

Povjerenstvo donosi Pravilnik o ustroju i vođenju registra koncesija.

Članak 28

Naknade za koncesije utvrđene ugovorom o koncesiji predstavljaju prihod Kantona i općina na čijem se području nalazi predmet koncesije, a raspoređuju se u omjeru 80% u korist općina i 20% u korist Kantona.

Oprihodovat će se dio prihoda ostvarenih od naknada za koncesije koje pripadaju Budžetu Tuzlanskog kantona, a koje su ostvarene i neutrošene do 31.12.2018. godine.

Prihodi ostvareni iz odobrenih koncesija bit će većim dijelom utrošeni za istraživanje dobara koja su predmet koncesije, zaštitu okoliša, izgradnju infrastrukturnih objekata od općeg društvenog interesa, kao i za druge namjene koje utvrdi Vlada Kantona.

Prestanak ugovora o koncesiji

Članak 29

Ugovor o koncesiji prestaje:

(1) istekom ugovorenog roka, sukladno ovom zakonu;

(2) otvaranjem stečajnog postupka nad koncesionarom;

(3) prestankom postojanja predmeta koncesije i

(4) raskidom ugovora o koncesiji.

Raskid ugovora o koncesiji

Članak 30

Ugovor o koncesiji može se raskinuti:

(1) ako je koncesionar nesolventan ili ako bankrotira,

(2) ako koncesionar, odnosno koncesor ne ispuni svoje obveze, i

(3) ako koncesionar neovlašteno promijeni tehnike iz predmeta ugovora o koncesiji, a koje ugrožavaju tehnologiju i okoliš.

V - KONCESIONAR

Pravni status koncesionara

Članak 31

Koncesionar je pravna osoba utemeljena ili registrirana sukladno zakonu Federacije sa kojim koncesor zaključuje ugovor o koncesiji i koja ima prava i obveze utvrđene ugovorom i ovim zakonom.

Prava koncesionara

Članak 32

Koncesionar ima prava posjedovanja i korištenja sredstava i imovine koje mu koncesor stavlja na raspolaganje, sukladno ugovoru o koncesiji.

Obveze koncesionara

Članak 33

Dionički kapital koncesionara u vlasništvu je osoba navedenih u tenderskoj dokumentaciji. Ne može se prenijeti, direktno ili indirektno, više od 15% glasačkih prava bez suglasnosti Vlade Kantona.

Koncesionar je dužan obavljati djelatnost koja je utvrđena kao predmet koncesije u ugovoru o koncesiji i ne može je proširiti mimo obima utvrđenog ugovorom o koncesiji.

Koncesionar priprema standardne ugovore o pružanju usluga kojima se uređuje poslovni odnos koncesionara i korisnika usluga, a koje odobrava Povjerenstvo.

VI - KAZNENE ODREDBE

Članak 34

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj koncesionar ako:

- ako koncesionar ometa rad Povjerenstva ili ovlaštene osobe (članak 20. stavak 4.);

- sredstva i imovinu koju mu koncesor stavlja na raspolaganje koristi suprotno ugovoru o koncesiji (članak 32.);

- bez suglasnosti Vlade Kantona direktno ili indirektno prenese više od 15% glasačkih prava (članak 33. stavak 1.);

- proširi djelatnost mimo obima utvrđenog ugovorom o koncesiji (članak 33. stavak 2.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 3.000,00 KM.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizička osoba koja djeluje po ovlaštenju koncesionara novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.500,00 KM.

Članak 35

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj koncesionar ako:

- ovlaštenoj osobi zabrani ulazak u objekat ili imovinu koncesionara u bilo koje primjereno vrijeme (članak 20. stavak 3. alineja 1.);

- na zahtjev ovlaštene osobe ne dostavi neophodne podatke ili dokumenta (članak 20. stavak 3. alineja 2.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 800,00 do 2.500,00 KM.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizička osoba koja djeluje po ovlaštenju koncesionara novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.500,00 KM.

Članak 36

Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja iznese, objavi ili da u javnost neku informaciju ili dokument protivno zabrani ili ograničenju Povjerenstva (članak 17. stavak 4.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka, kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 1.000,00 KM.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka, kaznit će fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 150,00 do 800,00 KM.

Članak 37

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 KM kaznit će se pravna osoba koja koristi, odnosno obavlja djelatnost koja je predmet koncesije iz članka 3. ovog zakona bez zaključenog ugovora o koncesiji (članak 4a).

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 3.000,00 KM.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.500,00 KM.

Uz novčanu kaznu, za prekršaj iz stavka 1. ovog članka, pravnoj i fizičkoj osobi može se izreći zaštitna mjera zabrana obavljanja djelatnosti koja je predmet koncesije iz članka 3. ovog zakona, u trajanju do šest mjeseci.

VII - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38

Pravna osoba koja u obavljanju svoje djelatnosti koristi prirodno bogatstvo, dobro u općoj uporabi ili obavlja djelatnost od općeg interesa, a koja ima odobrenje izdato od strane nadležnog organa, zaključuje ugovor o koncesiji bez provedbe postupka propisanog ovim zakonom u roku od četiri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, osim predmeta koncesije koja su predmet restitucije.

Pravna osoba iz prethodnog stavka dužna je podnijeti zahtjev za zaključenje ugovora o koncesiji nadležnom ministarstvu u roku od od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. U slučaju da pravna osoba ne podnese zahtjev u utvrđenom roku, zaključivanje ugovora o koncesiji izvršit će se po postupku propisanom ovim zakonom.

Ugovor o koncesiji iz stavka 1. ovog članka zaključuje se na period od pet godina.

Članak 39

Pravna osoba koja u obavljanju svoje djelatnosti koristi prirodno bogatstvo, dobro u općoj uporabi ili obavlja djelatnost od općeg interesa, može zaključiti ugovor o koncesiji sukladno članku 27. stavak 2. ovog zakona bez provedbe postupka predviđenog ovim zakonom, pod sljedećim uvjetima:

- da je po zakonu koji se primjenjivao do donošenja ovog zakona proveden postupak dodjele koncesije, i

- da po provedenom postupku dodjele koncesije iz alineje 1. ovog članka nije donesena odluka o dodjeli

koncesije.

Članak 40

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena Zakona o koncesijama ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 9/01) i odredaba posebnih propisa o koncesijama, koji su se primjenjivali na području Kantona do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Ugovor o koncesiji zaključen suprotno odredbama ovog zakona ništavan je.

Članak 41

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Samostalni član Zakona o dopuni
Zakona o koncesijama

("Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 7/2005)

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o koncesijama

("Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 6/2011)

Članak 12

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Samostalni članovi Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o koncesijama

("Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 1/2013)

Članak 2

Stupanjem na snagu ovog zakona, postupci dodjele koncesija u smislu dosadašnjeg članka 3. točke 16. i 17. obustavljaju se, a svi doneseni akti u okviru tih postupaka stavljaju se van snage.

Članak 3

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o koncesijama

("Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 10/2018)

Član 4

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Tip dokumenta:	Propis
Naslov:	**ZAKON O KONCESIJAMA ("Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 5/2004, 7/2005, 6/2011, 1/2013, 11/2014, 12/2016, 14/2017 i 10/2018)**
Rubrika:	V-2 - Građansko pravni odnosi/Obligacioni odnosi
Nivo dokumenta:	Tuzlanski kanton
Glasilo:	**Službene novine Tuzlanskog kantona, broj 10/2018 od 13/06/2018**
Vrsta propisa:	Zakoni
Propis na snazi:	22/04/2004 -
Verzija na snazi:	21/06/2018 -
Ukaz:	Na osnovu člana 24. stav 1. tačka c) Ustava Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 7/97 i 3/99 i "Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 31.5.2018. godine, donosi ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONCESIJAMA
Donosilac:	Skupština Tuzlanskog kantona
Unijeto u bazu:	24/12/2018
Komentar urednika:	-
Radi dobijanja potpunijih informacija o svim verzijama ovog propisa, aktivirajte tab "lična karta propisa".	
Komentar korisnika:	-

Mijenjanje komentara korisnika